

1500779-80.2021.8.26.0603

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Peres Rodrigues

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2141210/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18107696 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

4701/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2141210 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, ., Vila São Paulo - CEP 16015-560, Fone: (018)

2102-9510, Araçatuba-SP - E-mail: aracatuba2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

REALIZADA VIRTUALMENTE ATRAVÉS DO MICROSOFT TEAMS

Processo Digital nº:

1500779-80.2021.8.26.0603

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2141210/2021 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 18107696 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO,

4701/21/308 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 2141210 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10,

4701/21/308 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LINNYKER RAFAEL CUSTÓDIO TALHIACOL

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 18 de março de 2022, às hora do 16:00h, na sala de audiência virtual, do Foro de Araçatuba, Comarca de Araçatuba, realizada excepcionalmente através do sistema Microsoft Teams diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor MARCEL PERES RODRIGUES, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Araçatuba/SP, comigo, Escrevente a seu cargo, ao final nomeada e assinado. Aberta a audiência com as formalidades de praxe, feito o pregão, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Doutor DANILO ORLANDO PUGLIESI. Presente o autor do fato, LINNYKER RAFAEL CUSTÓDIO TALHIACOL, acompanhado de Defensor Público, o Doutor WILD AFONSO OGAWA FILHO. Iniciados os trabalhos, tendo em vista que no caso presente não há cogitar-se de composição de danos, o MM. Juiz determinou que se desse a palavra ao representante do Ministério Público para fins do artigo 76 da Lei nº 9.099/95. Com a palavra o Doutor Promotor de Justiça, por ele foi dito que: "MM. Juiz, nos termos do artigo 48, § 5º da Lei 11.343/06, proponho a aplicação imediata de advertência (artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06)". NADA MAIS. Em seguida, dada a palavra ao autor e a

seu Defensor, eles manifestaram-se no sentido de que aceitavam a proposta do Ministério Público. Pelo MM. Juiz, em seguida, foi proferida a seguinte decisão: "Nos termos do artigo 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95, tendo em vista que a proposta foi aceita pelo autor da infração e pelo seu Defensor, acolho a proposta apresentada pelo Ministério Público e aplico ao autor da infração a pena de advertência, prevista no artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06, efetivada neste ato, a qual não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do LINNYKER RAFAEL CUSTÓDIO TALHIACOL no presente feito. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos". P.R.I.C. NADA MAIS. Do que, para constar, lavrei o presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Juliani Aparecida Ribeiro Pederiva Nascimento, Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA